ДОГОВОР № _____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБЪЕКТА МИКРОГЕНЕРАЦИИ

г. _____ «___» _____ 202__ г.

Гражданин (ка) _____
дата рождения_____ место рождения_____, паспортные данные: серия_____номер_____ выдан_____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

ПАО «ТНС энерго Кубань», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____,
действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор купли-продажи электрической энергии (мощности) (далее именуемый «Договор») о нижеследующем.

1. Основные термины и определения

1.1. **Объект микрогенерации** – объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании Продавцу электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и используемый Продавцом для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном Основными положениями функционирования розничных рынков, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), в случае, если объем выдачи электрической энергии таким объектом по производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощности энергопринимающих устройств указанного Продавца и составляет не более предельных значений, определенных Правительством Российской Федерации.

1.2. **Договор энергоснабжения** – договор энергоснабжения от _____ № _____, заключенный и действующий в соответствующем расчётном периоде между Покупателем, выступающим в качестве гарантирующего поставщика, и Продавцом (потребителем электрической энергии), в отношении соответствующего энергопринимающего устройства Продавца, в границах балансовой принадлежности которого установлен принадлежащий Продавцу на праве собственности или на ином законном основании объект микрогенерации.

1.3. **Точка поставки** – место исполнения обязательств по настоящему Договору, используемое для определения объема взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Продавца, объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации (ИВС), определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства Продавца (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

1.4. **Сетевая организация** – организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

1.5. **Иные владельцы объектов электросетевого хозяйства** (далее по тексту ИВС) – лица, владеющие на праве собственности или ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и не оказывающие услуги по передаче электрической энергии.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют значению, придаваемому им соответствующими нормативными правовыми актами в области электроэнергетики и жилищным законодательством.

2. Предмет Договора

2.1. Продавец обязуется поставлять Покупателю электрическую энергию, выработанную на собственных объектах (объекте) микрогенерации, расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика (Покупателя), в Точки поставки, определенные Приложением № 1 «Перечень точек поставки электрической энергии» к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать принятую в Точках поставки электрическую энергию в соответствии с условиями настоящего Договора.

Предельный объем покупки электрической энергии (мощности), произведенной на объектах (объекте) микрогенерации за расчетный период, не должен превышать величину, установленную действующим законодательством РФ для таких объектов.

2.2. В соответствии с абзацем 2 части 2.1 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» реализация (поставка) Продавцом электрической энергии, произведенной на объектах (объекте) микрогенерации, не является предпринимательской деятельностью.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. Соблюдать условия и порядок расчетов за электрическую энергию (мощность), установленные в настоящем Договоре.

3.1.2. Осуществлять на границе раздела балансовой принадлежности контроль показателей качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.

3.1.3. Согласовывать с другой Стороной настоящего Договора все предстоящие изменения в схеме коммерческого учета электрической энергии, включая замену приборов коммерческого учета электрической энергии.

3.1.4. Осуществлять на безвозмездной основе информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.1.5. Незамедлительно сообщать другой Стороне настоящего Договора обо всех обнаруженных неисправностях в приборах коммерческого учета, а также о работах во вторичных цепях, которые могут повлиять на правильность показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, связанных с исполнением настоящего Договора.

3.1.6. Немедленно сообщать другой Стороне настоящего Договора об авариях на энергетических объектах, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о поражениях электрическим током людей и животных, а также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок в своей зоне ответственности.

3.1.7. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться положениями Договора, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере электроэнергетики, жилищным законодательством.

3.1.8. При вступлении в силу обязательных для исполнения нормативно-правовых актов в электроэнергетике, регулирующих взаимоотношения Сторон и изменяющих условия настоящего Договора, они принимаются Сторонами к исполнению с момента вступления в силу указанных нормативно-правовых актов, если самими нормативно-правовыми актами не установлен иной срок.

При изменении диспозитивных норм законодательства условия настоящего Договора сохраняют свою силу.

3.2. Продавец обязуется:

3.2.1. Поставлять Покупателю электрическую энергию (мощность).

3.2.2. Обеспечить коммерческий учет почасового объема производства и собственного потребления электрической энергии (мощности) за исключением случаев, когда такая обязанность возлагается действующим законодательством РФ на Сетевую организацию.

3.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Покупателя и/или Сетевой организации (ИВС) к месту установки приборов коммерческого учета электрической энергии (мощности) для совершения действий по установке, замене, поверке, допуску в эксплуатацию и демонтажу прибора учета, проверке и снятию показаний, в том числе контрольному снятию показаний.

В случае если приборы коммерческого учета электрической энергии (мощности) находятся в собственности Продавца, обеспечить в предварительно согласованные Сторонами сроки беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Покупателя и Сетевой организации (ИВС) к приборам учета электрической энергии (мощности) в целях осуществления контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов передачи электрической энергии и заявленной (договорной) и разрешённой мощности, проведения замеров по определению качества электрической энергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков и схем учета на месте установки, проверок соблюдения технических требований .

3.2.4. В письменном виде уведомлять Покупателя о ликвидации объектов (точек учета), о прекращении (досрочном прекращении) договора аренды или выбытии из владения энергопринимающего устройства Продавца по другим основаниям

3.2.5. Не допускать снижения показателей качества электрической энергии по вине Продавца до значений, нарушающих нормальное функционирование электроустановок Сетевой организации (ИВС).

3.2.6. Обеспечивать сохранность и целостность приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), находящихся в границах балансовой принадлежности Продавца, и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также пломб и (или) знаков визуального контроля.

3.2.7. Поддерживать в надлежащем состоянии находящиеся у него в собственности или на ином законном основании средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, и соблюдать в течение всего срока действия договора требования, установленные для технологического присоединения и в правилах эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, обеспечить безусловное выполнение технически обоснованных предписаний Сетевой организации по приведению схем учета в соответствие с нормативными документами и требованиями.

3.2.8. Незамедлительно уведомлять Сетевую организацию (ИВС) об авариях на энергетических объектах Продавца, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок.

3.2.9. Незамедлительно сообщать Сетевой организации (ИВС) обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе приборов контрольного учета, о нарушениях защитных пломбирующих устройств приборов и схем учета.

3.2.10. Предъявлять по запросу Сетевой организации (ИВС) полный перечень оборудования и паспорта оборудования, установленного у Продавца, а также документацию, подтверждающую право собственности на оборудование, установленное на границе балансовой принадлежности.

3.2.11. Ежемесячно предоставить Покупателю в электронном виде на электронный адрес: _____ Акт приема-передачи электрической энергии не позднее 18-го числа месяца, следующего за расчётным, и по запросу Покупателя направить их в документарном виде с наличием подлинных подписей.

3.2.12. Уведомлять Покупателя об изменениях адреса, банковских реквизитов и других данных, влияющих на надлежащее исполнение настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедших изменений.

3.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.3. Покупатель обязуется:

3.3.1. Принимать от Продавца электрическую энергию в объеме, определенном в соответствии с разделом 5 Договора.

3.3.2. В срок не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетным, определить объем продажи Продавцом электрической энергии по точкам поставки на основании показаний приборов учета, установленных в отношении объектов по производству и собственному потреблению электрической энергии Продавца.

3.3.3. Определять стоимость поставки электрической энергии (мощности) по настоящему Договору в порядке и сроки, установленные Основными положениями.

3.3.4. Проверять и подписывать Акт приема-передачи электрической энергии со своей стороны и направлять его Продавцу либо мотивированный отказ от подписания.

3.3.5. Отказ от подписания считается мотивированным, если содержит следующую информацию:

- точную ссылку на дату составления и номер счета, извещения или другого документа, предусмотренного документооборотом между Продавцом и Покупателем;
- позицию, по которой возникли разногласия;
- обоснование возникшего разногласия;
- рассчитанные Покупателем количество и общая стоимость электрической энергии.

По результатам рассмотрения Продавцом Отказа производится либо перерасчет, либо урегулирование разногласий в порядке, установленном пунктами 8.4 -8.6 настоящего Договора.

Направление Покупателем Отказа не освобождает Покупателя от обязанности оплаты стоимости электрической энергии (мощности), по которой не заявлены обоснованные разногласия, в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3.6. Своевременно оплачивать полученную электрическую энергию в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.7. Ежеквартально производить сверку расчетов с Продавцом за поставленную по настоящему Договору электрическую энергию (мощность).

3.3.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.4. Стороны имеют право:

3.4.1. Контролировать весь расчетный и контрольный учет выработанной и потреблённой электрической энергии, связанный с исполнением Договора.

3.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п. 7.7 Договора.

3.5. Продавец имеет право:

3.5.1. Требовать своевременную оплату стоимости электрической энергии (мощности), поставленной в соответствии с настоящим Договором.

3.5.2. В целях расчета объема и стоимости поставки электрической энергии по настоящему Договору Продавец имеет право в письменном виде уведомить Покупателя об изменении ценовой категории, выбранной для исполнения обязательств по Договору энергоснабжения в соответствии с Основными положениями.

3.5.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.6. Покупатель имеет право:

3.6.1. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ, беспрепятственного доступа (для своего персонала и (или) персонала Сетевой организации (ИВС)) в присутствии представителей Продавца к приборам учета и иному оборудованию, используемому для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также к необходимой технической, оперативной и иной документации для целей настоящего Договора.

3.6.2. Принимать от Продавца информацию и предоставлять ему информацию посредством дистанционных каналов, в том числе посредством ее размещения на официальном

сайте Покупателя в сети «Интернет», личного кабинета на официальном сайте Покупателя в сети «Интернет», электронной почты, системы дистанционного учёта ресурсов, смс-сообщений, телефона единого контактного центра, иных дистанционных сервисов Покупателя и его партнёров. Перечень используемых дистанционных каналов и сервисов, порядок их подключения, использования и отключения устанавливаются Покупателем и публикуются на его официальном сайте.

3.6.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4. Требования к порядку учета электрической энергии (мощности)

4.1. Перечень точек поставки электрической энергии с указанием средств измерений для целей коммерческого учета, расчетных приборов учета и мест их размещения, который необходим с целью определения количества электрической энергии, полученной от Продавца, указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Продавцом или, в случаях указанных в п. 3.2.2 Договора, Сетевой организацией в целях осуществления расчётов по Договору обеспечивается почасовой учет активной и реактивной энергии в сетях переменного тока на границе балансовой принадлежности объектов по производству электрической энергии (мощности) и энергопринимающих устройств Продавца, позволяющий определять как объем поставки электрической энергии на его энергопринимающие устройства из объектов электросетевого хозяйства смежного субъекта, так и выдачу выработанной объектом микрогенерации электрической энергии в сети смежного субъекта.

4.3. Продавец ежемесячно не позднее 25-го числа расчетного месяца, предоставляет показания приборов учета электрической энергии, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), составляет «Акт первичного учета электрической энергии» (Приложение № 2) и в срок не позднее 13.00 часов 4-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет его Покупателю в электронном виде с электронного адреса электронной почты Продавца _____@_____ на адрес электронной почты: _____@_____, или через личный кабинет на официальном сайте Покупателя в сети «Интернет», а также по запросу Покупателя направляет указанный документ в письменном виде с наличием подлинной подписи в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

В случае не предоставления Продавцом в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, Покупателю документов, указанных в настоящем пункте Договора, объем электрической энергии, поставленной по Договору за соответствующий расчетный период принимается Сторонами Договора равным нулю.

4.4. В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890.

4.5. Программирование (перепрограммирование) приборов учета электрической энергии производится только в присутствии представителями Сетевой организации, Продавца и Покупателя.

4.6. При обнаружении нарушений коммерческого учёта составляется Акт сверки выявленных нарушений учёта электрической энергии в двух экземплярах. До момента ликвидации нарушения объем электрической энергии, поставленной по Договору принимается Сторонами Договора равным нулю.

5. Порядок определения объема и стоимости покупки электрической энергии (мощности). Порядок расчетов.

5.1. Расчетным периодом для осуществления расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность) является календарный месяц.

5.2. Расчет фактических объемов покупки электрической энергии (мощности) осуществляется на основании данных приборов коммерческого учета в точках поставки электроэнергии, определенных в Приложении № 1 к Договору, в порядке, установленном Основными положениями, с учетом потерь электрической энергии при установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности между Продавцом и Сетевой организацией (ИВС).

Фактический объем электрической энергии (мощности), купленной Покупателем за расчетный период по Договору, определяется с учетом цены (тарифа), используемой для расчета платы за электрическую энергию, потребленную Продавцом в целях удовлетворения собственных бытовых нужд по Договору энергоснабжения электрической энергии (мощности), указанному в 1.2 Договора.

1) В отношении Продавца, являющегося потребителем электрической энергии (потребителем коммунальных услуг), рассчитывающегося по одноставочной цене (тарифу), в целях исполнения настоящего Договора:

- под объемом продажи электрической энергии Продавцом в целях исполнения условий настоящего Договора понимается определенная по итогам расчетного периода величина, на которую объем выданной в сеть электрической энергии превышает объем принятой из сети электрической энергии;

- под объемом покупки электрической энергии (объемом потребления коммунальных услуг) по Договору энергоснабжения, указанному в п. 1.2 Договор, а в целях исполнения условий настоящего Договора понимается определенная по итогам расчетного периода величина, на которую объем принятой из сети электрической энергии превышает объем переданной в сеть электрической энергии.

2) В отношении Продавца, являющегося потребителем электрической энергии (потребителем коммунальных услуг) рассчитывающегося по одноставочной цене (тарифу), дифференцированной по зонам суток, в целях исполнения настоящего Договора:

- под объемом продажи электрической энергии Продавцом в целях исполнения им условий настоящего Договора понимается величина, на которую объем выданной в сеть электрической энергии превышает объем принятой из сети электрической энергии в соответствующие зоны суток электрической энергии, определенная по итогам расчетного периода;

- под объемом покупки электрической энергии (объемом потребления коммунальных услуг) по Договору энергоснабжения, указанному в п. 1.2 Договора, в целях исполнения условий настоящего Договора понимается определенная в соответствующие зоны суток по итогам расчетного периода величина, на которую объем принятой из сети электрической энергии превышает объем переданной в сеть электрической энергии.

Под объемом потребления электрической энергии по Договору энергоснабжения, указанному в п. 1.2 Договора, за расчетный период в целях расчета объема услуг по передаче электрической энергии, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, оказанных в отношении потребителя электрической энергии - собственника или иного законного владельца объекта микрогенерации, владеющего в рамках границ балансовой принадлежности на праве собственности или на ином законном основании объектом микрогенерации и энергопринимающими устройствами, соединенными принадлежащими этому потребителю на праве собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, понимается объем покупки электрической энергии (сумма объемов покупки электрической энергии по часам (зонам суток) по Договору энергоснабжения, указанному в п. 1.2 Договора, определенный в соответствии с настоящим пунктом Договора, а в случае, если указанные объекты микрогенерации и энергопринимающие устройства соединены между собой объектами электросетевого хозяйства иных лиц, под объемом потребления электрической энергии по Договору энергоснабжения, указанному в п. 1.2 Договора, за расчетный период в целях расчета объема услуг по передаче электрической энергии, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, оказанных в отношении указанного потребителя электрической энергии,

понимается полный объем потребления электрической энергии принадлежащими ему энергопринимающими устройствами.

5.3. Определение стоимости и оплата электрической энергии (мощности) по настоящему Договору производится по ценам, определённым в порядке, установленном Основными положениями.

При этом Покупатель приобретает у Продавца электрическую энергию по цене, не превышающей цен на приобретаемые на оптовом рынке гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность.

5.4. Стоимость поставки электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, определяется Покупателем не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, в соответствующих ценовых зонах оптового рынка на основании показаний приборов учета электрической энергии, указанных в Приложении № 2 Договора, и цены, по которой гарантирующие поставщики приобретают электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации, исходя из следующего:

1) у Продавца, являющегося потребителем электрической энергии, в том числе потребителем коммунальных услуг, осуществляющим расчеты *по одноставочной цене (тарифу) на электрическую энергию (мощность)* за расчетный период, - по следующей формуле:

$$Р_одност = Рээ,рсв + Рм * К_1цк,$$

где:

Р_одност - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), определяемая Покупателем в одноставочном выражении,

Рээ,рсв - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором для соответствующего гарантирующего поставщика по результатам конкурентных отборов на сутки вперед за расчетный период,

Рм - средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором оптового рынка для соответствующего гарантирующего поставщика в отношении расчетного периода,

К_1цк - коэффициент оплаты мощности для потребителей (покупателей) соответствующего гарантирующего поставщика, осуществляющих расчеты по первой ценовой категории;

2) у Продавца, являющегося потребителем электрической энергии, осуществляющим расчеты по *одноставочной дифференцированной по зонам суток цене (тарифу)* на электрическую энергию (мощность), - по следующей формуле:

$$Р_зон = Рээ,зон.рсв + Рм * К_2цк,зон,$$

где:

Р_зон - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) по зонам суток расчетного периода,

Рээ,зон.рсв - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для соответствующего гарантирующего поставщика,

Рм - средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором оптового рынка для соответствующего гарантирующего поставщика в отношении расчетного периода,

К_2цк,зон - коэффициент оплаты мощности для соответствующей зоны суток расчетного периода, определяемый коммерческим оператором, для потребителей (покупателей), соответствующего гарантирующего поставщика осуществляющих расчеты по второй ценовой категории.

5.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по оплате потребленной электрической энергии Продавцом (потребителем) перед Покупателем (гарантирующим поставщиком) по Договору энергоснабжения, заключенному между

Сторонами, Покупатель удерживает из суммы средств, причитающихся Продавцу за поставленную им электрическую энергию по настоящему Договору средства в счет погашения задолженности по обязательствам по Договору энергоснабжения.

5.6. Оплата за полученную электрическую энергию производится Покупателем до 18 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

5.7. При осуществлении расчетов по настоящему Договору Покупатель обязан указать в платежных документах основания платежа (договор от_____ №_____: акт от _____ № _____), вид платежа и период, за который производится платеж.

5.8. В случае, если Покупатель ненадлежащим образом указал в платежных документах сведения о периоде, за который произведена оплата, то считается, что платеж произведен за текущий расчетный период. При этом если сумма платежей превышает стоимость фактического объема полученной электрической энергии в этом периоде, то она подлежит зачету в счет погашения задолженности предыдущих расчетных периодов, начиная с ранее неоплаченных, а при отсутствии ее – в счет будущих платежей за полученную в последующих периодах электрическую энергию.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора.

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств телефонограммой, а в течение 3 дней в письменной форме. По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обстоятельств. При невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7. Срок действия, изменение и расторжение договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 00 часов 00 минут «___» _____ 20___г., но не ранее даты технологического присоединения объектов (объекта) микрогенерации Продавца к электрическим сетям Сетевой организации, а также не ранее даты и времени начала исполнения Договора энергоснабжения, указанного в п.1.2 Договора, в отношении тех же энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых заключен Договор, и действует до 24.00 «___» _____ 20___г.

Договор считается ежегодно продленным, если до 01 декабря текущего года не последует заявление одной из Сторон об отказе от настоящего Договора на следующий календарный год.

7.2. С учётом сроков, указанных в п. 7.1. Договора, поставка электрической энергии по Договору производится при условии осуществления в установленном порядке технологического присоединения к внешней электрической сети объектов микрогенерации, с использованием которых осуществляется производство электрической энергии (мощности) с целью ее продажи по Договору.

7.3. В случае если настоящий Договор заключается в отношении объектов (объекта) микрогенерации до завершения процедуры их технологического присоединения, настоящий Договор считается заключенным с даты размещения Сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны Сетевой организации, в личном кабинете Продавца (потребителя) на официальном сайте Сетевой

организации в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Покупателю должен быть предоставлен доступ к информации, размещенной в личном кабинете Продавца, на сайте Сетевой организации.

В случае если настоящий Договор заключается в отношении объектов (объекта) микрогенерации новое технологическое присоединение которого осуществляется одновременно с новым технологическим присоединением соответствующих энергопринимающих устройств, то оформление Приложения № 1 к настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

- в течении 10 рабочих дней после наступления сроков, указанных в первом абзаце п. 7.3 Договора Покупатель направляет на электронный и почтовый адреса Продавца надлежащим образом оформленное и подписанное со стороны Покупателя в двух экземплярах Приложение № 1 к настоящему Договору в сканированном и бумажном виде соответственно;

- Продавец в течении 5 рабочих дней с момента получения на электронный и почтовый адрес надлежащим образом оформленного и подписанного со стороны Покупателя Приложения № 1 к настоящему Договору подписывает и направляет на электронный и почтовый адреса Покупателя один экземпляр полученного Приложения № 1 в сканированном и бумажном виде соответственно.

7.4. По согласованию Сторон настоящий Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен посредством составления дополнительных соглашений, соглашений о расторжении, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора.

7.5. Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного Договора.

7.6. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие с даты, указанной в соглашении о расторжении Договора.

7.7. Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом соответствующую Сторону за 30 календарных дней.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания.

8.2. Каждая из Сторон в случае принятия их уполномоченными органами управления решения о реорганизации и ликвидации обязана письменно известить другую Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях в течение 30 дней с момента принятия решения/внесения изменений.

8.3. При внесении изменений в реквизиты сторон относительно наименования и места нахождения, при изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств каждая из сторон обязана письменно известить другую сторону в срок не более 5 дней с момента произошедших изменений.

8.4. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством.

8.5. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением и прекращением действия подлежат разрешению в судебном порядке.

8.6. До обращения в суд претензия с обосновывающими документами обязательно предъявляется виновной Стороне. Срок рассмотрения претензии 30 дней со дня ее поступления.

8.7. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Приложения к Договору:

1. Приложение № 1 «Перечень точек поставки, приборов учета электроэнергии (мощности) и мест их установки»;
2. Приложение № 2 «Акт первичного учета электрической энергии (форма)».

Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми составными частями.

8. Адреса и реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ
Фамилия, имя, отчество
_____

Дата и место рождения: _____
_____
Адрес регистрации:
_____

Почтовый адрес:_____

ИНН_____
Паспортные данные:
_____
к/п _____
р/с _____
в Банке _____
к/с _____
БИК _____
Тел.: _____
Эл.почта: _____

ПОКУПАТЕЛЬ
Гарантирующий поставщик:
ПАО «ТНС энерго Кубань»
Адрес места нахождения:
350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гимназическая, дом 55/1
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, дом 55/1
ИНН 2308119595, КПП 230801001
ОГРН 1062309019794
КПП грузоотправителя: _____
Р/счет _____
в _____
К/сч. _____БИК _____
Контактная информация:
Сайт: https://kuban.tns-e.ru/
Телефон: _____
Эл. почта _____
Системообразующая территориальная сетевая организация:
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго»
Телефон заочного обслуживания потребителей 8(800)220-02-20;
8 (861) 212-24-03
Сайт: rosseti-kuban.ru

Подписи Сторон:

_____/_____ _____/ _____

«_____»_____20__ г. «_____»_____20__ г.